



PUTUSAN

Nomor 373 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRIAMANA HADIANTA;**
Pangkat/NRP : Sertu/21170106740198;
Jabatan : Baurbek Kompil Markas;
Kesatuan : Yonzipur 16/DA Kodam IM;
Tempat/Tanggal Lahir : Malang/31 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur 16/DA Indrapuri,
Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 373 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Mengingat Pasal 10 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa atas nama Sertu Triamana Hadiana NRP. 21170106740198, jabatan Baurbek Kompi Markas, Kesatuan Yonzipur 16/DA Kodam IM dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

- Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

a. Satu lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal September 2022 atas nama Sertu Triamana Hadiana dengan Sdri. saksi;

Dikembalikan kepada Sdri. saksi;

b. Dua lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit TK. II Iskandar Muda Nomor *Visum et Repertum* tanggal Oktober 2022 tentang hasil pemeriksaan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang nihil;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 14-K/PM. I-01/AD/III/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Triamana Hadiana, pangkat Sertu NRP. 21170106740198, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 373 K/Mil/2023



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal September 2022 atas nama Terdakwa (Triamana Hadiana) dengan Sdri. saksi;
 - b. 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit TK. II Iskandar Muda Nomor *Visum et Repertum* tanggal Oktober 2022 tentang hasil pemeriksaan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1);
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 14-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 24 Mei 2023, dengan menjatuhkan pidana bersyarat atau percobaan kepada Terdakwa sehingga menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan dari Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selesai;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 14-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 24 Mei 2023 untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/14-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 373 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 11 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 28 Juli 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 11 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas terbuktinya Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengubah penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 373 K/Mil/2023



pidana tersebut tidak perlu dijalaninya kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan dari Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selesai, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai Putusan Pengadilan Militer I-03 Banda Aceh karena pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula, *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya *in casu*;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 373 K/Mil/2023



hukum dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 16 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 November 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 373 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Laksamana Pertama TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 373 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)